Términos de uso de Sculpture Team

Versión 1.3 12 de noviembre de 2026

Operador y alcance

A partir del 12 de noviembre de 2026, Sculpture App es operada por MORENO SCULPTURE TECHNOLOGIES, S.A.S., representada legalmente por Faustino Adolfo Moreno Medina. La sociedad es el Operador de las aplicaciones y su domicilio es Avenida Bonampak, Lote 4, Supermanzana 4A, Manzana 1, Interior 906, C.P. 77500, Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, México. En estos términos, el Médico Responsable es el profesional a cargo de la atención correspondiente.

Sculpture Team es la herramienta para el personal autorizado que colabora en la atención y el seguimiento. Las pacientes utilizan Sculpture Recovery. Las cuentas y los permisos de ambas aplicaciones son separados. Estos términos no crean por sí mismos una relación laboral ni sustituyen los contratos o deberes profesionales correspondientes.

Acceso por invitación y funciones

El acceso se habilita por invitación o provisión autorizada. Cada integrante utiliza su cuenta personal y únicamente el rol y los permisos asignados. Una invitación técnica no equivale a una habilitación profesional ni autoriza actos fuera de las atribuciones de la persona.

Según las funciones y permisos disponibles, Team permite consultar pacientes y episodios, revisar seguimientos, intercambiar mensajes y gestionar información de indicaciones, nutrición, cicatrices, citas, medicamentos, estudios, fotografías y documentos. Las funciones administrativas permiten gestionar personal, invitaciones y permisos en el ámbito autorizado.

Estos términos no amplían los permisos técnicos ni prometen funciones no habilitadas. El software es un medio de registro y comunicación: no emite diagnósticos, prescribe tratamientos ni toma decisiones clínicas de manera autónoma.

Asignación de permisos y confidencialidad

El Médico Responsable autoriza los accesos clínicos conforme a las funciones reales, revisa su necesidad y dispone su retiro cuando termina la relación o cambian las atribuciones. El personal solo puede consultar o gestionar la información pertinente para los casos que tenga autorizados.

Las credenciales no deben compartirse. El acceso no autoriza explorar información por curiosidad, intereses personales o una finalidad ajena a la atención. El personal debe observar el secreto profesional y las obligaciones legales y contractuales de confidencialidad que correspondan, incluso después de dejar de utilizar Team.

Registro e integridad de la información

El personal debe registrar información pertinente y correcta, comprobar la paciente y el episodio antes de incorporar un archivo y distinguir lo recibido de la paciente, los documentos de terceros y sus propias anotaciones.

Las correcciones deben realizarse mediante los procedimientos disponibles y aplicables, respetando la integridad y trazabilidad que corresponda. La presencia de un campo no sustituye los requisitos del acto clínico ni autoriza borrar antecedentes que deban conservarse. Estos términos no afirman que cualquier registro pueda editarse retrospectivamente.

Decisiones e indicaciones clínicas

Cada profesional conserva la responsabilidad por las decisiones, indicaciones y comunicaciones que emita dentro de su competencia. La app no valida por sí sola la corrección de una pauta para una paciente.

Antes de comunicar cambios relevantes en medicamentos o cuidados debe verificarse el contexto y la identidad de la destinataria. Las dudas y discrepancias deben resolverse por los canales asistenciales apropiados. Una recomendación de seguimiento no equivale por sí misma a una cita confirmada.

Seguimientos mensajes y emergencias

Los seguimientos y mensajes permiten intercambiar información, pero no garantizan lectura o respuesta inmediata ni constituyen vigilancia automática. El equipo debe organizar su revisión conforme al servicio acordado y comunicar los canales y horarios reales de atención.

La app no es un canal de emergencias. El personal no debe indicar a una paciente que espere respuesta en ella ante una urgencia y debe orientar hacia los medios directos o servicios de emergencia correspondientes. Una falla tecnológica no suprime las obligaciones profesionales de atención y continuidad.

Contenido aportado por el personal

Solo deben incorporarse contenidos pertinentes para la atención y para los que exista autoridad funcional y una base válida de uso. Antes de cargar documentos o fotografías debe comprobarse su correspondencia con la paciente y el episodio y evitar información ajena innecesaria.

El personal, el Médico Responsable y los proveedores no se convierten por el solo registro en propietarios de todos los datos o documentos. Deben distinguirse los derechos sobre datos personales, los deberes de custodia clínica y los derechos intelectuales sobre una obra.

Autorización limitada para nuevos contenidos

Respecto del contenido que aporte después de aceptar válidamente estos términos y únicamente en la medida en que esté facultada para autorizar las operaciones, la persona aportante permite de forma no exclusiva al Operador alojarlo, almacenarlo, realizar las copias técnicas necesarias y transmitirlo o mostrarlo privadamente a la paciente correspondiente y al personal autorizado en Sculpture Recovery y Sculpture Team, para la finalidad clínica del episodio.

Los proveedores necesarios solo podrán intervenir para esas operaciones, con acceso limitado y sujetos a las instrucciones, confidencialidad, protección de datos y condiciones aplicables. La autorización no transmite titularidad ni concede explotación pública, comercialización del contenido o finalidades ajenas a la atención.

Su duración se limita a lo necesario para el servicio y la conservación jurídicamente exigible. Al concluir la necesidad deben cesar los usos activos y aplicarse el bloqueo o supresión procedente. No se atribuye esta autorización a aportaciones anteriores a una aceptación válida; los contenidos previos requieren su base o permiso correspondiente.

Materiales de terceros

Los documentos de laboratorio, fotografías profesionales, textos, ilustraciones y demás materiales de terceros deben utilizarse conforme a la autorización, licencia o base válida que cubra las operaciones concretas. La entrega de una copia por una paciente no prueba por sí sola todos los derechos de reproducción, adaptación o difusión.

El personal debe verificar lo necesario dentro de sus funciones y consultar al Médico Responsable cuando conozca restricciones o existan dudas. No debe recabar una declaración ficticia de que la paciente es propietaria de todo el material. Si el uso propuesto no está cubierto, debe obtenerse la autorización correspondiente o utilizarse una alternativa legítima.

Difusión y usos secundarios

Estos términos no autorizan utilizar imágenes, datos clínicos o documentos identificables para publicidad, redes sociales, difusión pública ni capturas para las fichas públicas de las tiendas de aplicaciones. Los usos educativos, científicos o de otra naturaleza ajenos a la atención requieren el instrumento y la base que correspondan.

Las autorizaciones promocionales deben ser específicas y separadas. La negativa o revocación respecto de esos usos no condiciona la atención ni el seguimiento necesario. El personal no puede ampliar unilateralmente la finalidad de una imagen ya recibida.

Privacidad y consentimientos independientes

Los datos clínicos se sujetan al aviso integral de pacientes disponible en https://sculpturecancun.com/privacidad/. Los datos propios de cada integrante de Team se sujetan al aviso de usuarios autorizados en https://sculpturecancun.com/privacidad/team/.

Aceptar términos no sustituye los consentimientos para datos sensibles, procedimientos médicos, transferencias o imágenes. No se presumirá un consentimiento sensible por el inicio de sesión, la navegación o la carga de archivos. El personal debe verificar la base y la evidencia que corresponda al tratamiento concreto.

Proveedores y seguridad

La operación utiliza servicios técnicos necesarios que pueden estar ubicados dentro o fuera de México. Cuando traten datos por cuenta del Operador deben hacerlo conforme a sus instrucciones y a las obligaciones y condiciones aplicables, con acceso limitado, seguridad y confidencialidad. El personal no debe enviar credenciales ni archivos clínicos por canales ajenos a los autorizados.

Cada integrante debe proteger sus credenciales y utilizar las opciones de seguridad disponibles. Debe comunicar al responsable pérdidas de dispositivos, accesos indebidos u otras incidencias por los medios de contacto habilitados para su colaboración. Estas obligaciones no desplazan las responsabilidades propias del operador y sus proveedores.

Usos no autorizados y elementos protegidos

No está permitido suplantar identidades, compartir cuentas, consultar pacientes ajenas a la función asignada, extraer información para intereses personales, introducir archivos maliciosos, evadir controles ni divulgar contenidos a destinatarios no autorizados.

La cuenta concede acceso a funciones autorizadas, sin transmitir derechos sobre el código, diseño, marca, logo u otros elementos protegidos. Los materiales de terceros mantienen sus condiciones de uso. La protección del software no convierte al operador en propietario de todos los contenidos clínicos.

Disponibilidad y responsabilidades

La plataforma puede experimentar interrupciones por mantenimiento, conectividad, dispositivos, actualizaciones o infraestructura. No se garantiza disponibilidad absoluta ni ausencia de errores. El operador debe actuar con la diligencia y las medidas que le correspondan.

El Médico Responsable debe organizar los canales y procedimientos alternativos de atención y resguardo necesarios. Team no sustituye por sí sola todas las obligaciones del expediente clínico ni la continuidad asistencial.

Cada persona responde conforme a su función y actos. La separación de funciones no elimina obligaciones indelegables ni excluye responsabilidades irrenunciables. No se impone al personal una renuncia general de derechos ni una indemnización automática por cualquier incidente.

Baja y conservación de registros

El acceso puede retirarse por cambio de función, terminación de la relación, solicitud de baja o motivos justificados de seguridad. Debe organizarse el relevo de funciones y la continuidad de la atención. Cuando una cuenta conserve la última administración y las reglas operativas exijan transferirla antes de la baja, deberá resolverse mediante los mecanismos realmente disponibles.

El retiro o eliminación de la cuenta no elimina automáticamente los documentos clínicos ni los registros que deban conservarse. La conservación se limita al fundamento y plazo aplicables. El personal no debe mantener copias particulares fuera de sus deberes legales o autorización.

Las restricciones por seguridad deben ser proporcionales y, cuando resulte posible, comunicarse con un medio de aclaración. No deben utilizarse para impedir el ejercicio de derechos o la entrega de información legalmente exigible.

Solicitudes y legislación aplicable

Las solicitudes escritas sobre el servicio o privacidad pueden dirigirse a MORENO SCULPTURE TECHNOLOGIES, S.A.S. en Avenida Bonampak, Lote 4, Supermanzana 4A, Manzana 1, Interior 906, C.P. 77500, Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, México, con nombre, petición y medio para recibir respuesta. Las solicitudes de privacidad también pueden enviarse a privacidad@sculpturecancun.com. Los procedimientos y plazos de derechos personales se detallan en los avisos aplicables.

Estos términos se sujetan a la legislación aplicable en México y a las autoridades competentes conforme a ella, sin renuncia a derechos laborales, profesionales, de privacidad, consumo u otros irrenunciables que correspondan.

Versión y aceptación

Las versiones anteriores identificaban a Faustino Adolfo Moreno Medina como operador. Desde la entrada en vigor de v1.3, el operador identificado es MORENO SCULPTURE TECHNOLOGIES, S.A.S. La actualización tiene efectos prospectivos. Por sí sola no cede contratos ni derechos de propiedad intelectual, no transfiere expedientes o datos personales históricos y no modifica constancias anteriores.

Versión 1.3. Fecha de vigencia: 12 de noviembre de 2026. Se recaba una nueva aceptación o constancia de lectura cuando corresponda. Las aceptaciones y constancias anteriores se conservan asociadas a sus versiones. En los aspectos que requieran aceptación, sus efectos respecto de cada persona comienzan al aceptar válidamente esta versión.

Cuando estos términos y el aviso de privacidad de usuarios autorizados de Team se presenten como documentos requeridos, la persona podrá abrirlos y leerlos antes de continuar. La acción expresa «He leído y acepto los Términos y Condiciones» registra la aceptación de los términos asociada a la cuenta y a su versión. La acción «He leído el Aviso de Privacidad» registra por separado la constancia de lectura del aviso y no sustituye consentimientos que deban ser independientes. El acceso normal a Team continuará cuando estén satisfechas las constancias requeridas.

Los cambios se informarán mediante una versión nueva y por los medios que correspondan; se obtendrá nueva aceptación o consentimiento cuando proceda. No se alterarán las evidencias históricas ni se atribuirán efectos retroactivos a la publicación.